

אפריקה ישראל מגורים

חוזה יועץ ניהול ואחזקת מבנים

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל. שינויי גבעת שמואל: מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-6191, חלקות 84, 85, מגרשים 1006, 1007. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - גבעת שמואל.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכננים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

- א. ראש צוות : אמיר רוזנבלום
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה : [שדה נטף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא : אמיר רוזנבלום

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :
100%

ע.נ.נ. יו"ר הוועדת מכירת

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51967533

נספח "ד"שכר ותשלומי היועץ

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ את שכר היועץ בשיעורים כדלקמן:

סכום קבוע ומוחלט של 80,000 ש"ח (במילים: שמונים אלף ש"ח).
1. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בין 01/01/2022 ו-31/12/2022 (העיגול י"ב 240 77 45 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 - 3.3 בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ינהלו ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
 - 3.3 תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות היועץ על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר היועץ ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.
4. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי היועץ כמוגדר בחוזה כדלקמן:

א.	לאחר גמר היעוץ הראשוני לתכנון ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין	20%
ב.	לאחר גמר היעוץ לתכנון הסופי ואישור שלב זה על ידי המזמין	20%
ג.	לאחר גמר היעוץ לתכנון המפורט ואישור שלב זה על ידי המזמין	20%
ד.	במהלך היעוץ בתקופת ההקמה	30%
ה.	לאחר הפעלת המתחם והקמת חברת הניהול	10%
ו.	סה"כ	100%
5. למרות האמור בסעיף 4 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
6. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף היועץ אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.
7. המזמין ישלם את שכר היועץ בתוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

גבעת שניאל החדשה בע"מ
 ת.ד. 51467722

29

נספח "ו"מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי נוסח המבטח.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ בגין טעות, מחדל או השמטה בקשר עם ביצוע השירותים.

גבול האחריות של -2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח ו/או נזק תוצאתי כלשהו... הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים על ידי היועץ. כן כולל הביטוח תקופת גילוי בת 6 חודשים ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין נזק גוף או רכוש שנגרם עקב מעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו..

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד המבטח לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

עדות אנואל החדשה בע"מ
514677533

נספח "11"

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים						
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.								
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*				
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או גבעת שמואל החדשה בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרויקט	שם	שם עידן (ש.ג.) ניהול ואחזקת מבנים בע"מ	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____				
ת.ז.ח.פ. 520034760	ת.ז.ח.פ.	ת.ז.ח.פ.	העיסוק המבוטח: יעוץ ניהול ואחזקת מבנים					
מען רח' יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה	מען	מען רח' הרברט סמואל 46, תל אביב						
	תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.							
כיסויים								
סוג הביטוח חלוקה לפי נבילות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מסב	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
צד ג'					2,000,000		נח	321 328 309 315 307 302
אחריות מעבידים					20,000,000		נח	319 328 350 309
אחריות מקצועית					2,000,000		נח	321 328 327 332-6 חודשים 303 301
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.								

חתימת האישור
המכתב:

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחשבון. ניתן להציג בנוסף גם תמלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)	38 88
---	---------------------


 גבעתי שמואל החדשה בע"מ
 ח.ג. 514677555

נספח "ז"רשימת המסמכים שעל היועץ להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. הכנת מפרטים, דרישות לספרי מתקן למתקנים השונים כולל ספרורם.
2. הכנת מסמכי המלצות לפתרונות בקרה ושליטה, מתקני אצירת אשפה, מערכות בטון, גינון, השקיה ופיתוח.
3. הכנת פרוגרמה תפעולית לחניון בתאום עם היועצים השונים.
4. הכנת מסמך המלצות על מערכות טמ"ס.
5. הכנת פרוגרמה לדלפק קבלה.
6. הכנת פרוגרמה לחדר מנ"מ.
7. הכנת מסמך הנחיות לבחינת פרטי גמר ופיתוח בהיבט התחזוקתי.
8. הכנת מסמך הנחיות לשטחי המסחר ובכלל זה עבודות הקמה ושיפוצים.

גבעת שניאל החדשה בע"מ
ח.ב. 5119777

נספח "ח"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 יהונתן נתניהו 1 ג', אור יהודה
 514677533

(המזמין)

אני הח"מ עידן (ש.ג.) ניהול ואחזקת מבנים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב-
 גבעת שמואל בקשר עם ייעוץ וליווי ניהול ואחזקת מבנים, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו
 והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

 עידן (ש.ג.) ניהול ואחזקת מבנים בע"מ


 גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.ג. 514677533

נספח "ט"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 26/08/2024 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

עידן (ש.ג.) ניהול ואחזקת מבנים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הייה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ג.ג. 514677533